

От кого: Лаговского Дмитрия Владимировича

Адрес в России: Московская область, Щелковский городской округ, пос. Литвиново, д. 13, кв. 54

Адрес в Сербии: Белград, Улица Улофа Палмеа, дом 7, квартира 9

Телефон: (065) 230-48-25

Кому: Почтенному господину Министру юстиции Республики Сербия, господину Ненаду Вуйичу

Немањина 22-26, 11000 Белград

Тема: Ходатайство об отказе в экстрадиции в Российскую Федерацию

Уважаемый господин Министр!

Обращаюсь к Вам с глубочайшим уважением и надеждой на справедливое и гуманное решение по вопросу моей возможной экстрадиции из Республики Сербия в Российскую Федерацию.

Я, Лаговский Дмитрий Владимирович, был задержан на территории Сербии 8 апреля 2025 года и содержался под стражей в течение 21 дня на основании международного ордера на арест, выданного по запросу правоохранительных органов Российской Федерации в связи с уголовным делом № 12201460225000286 (впоследствии выделенным в дело № 42401460225000036).

Опираясь на положения статей 7, 16, 28 и 35 Закона Республики Сербия о международной правовой помощи по уголовным делам, Европейскую конвенцию о выдаче от 13 декабря 1957 года (ратифицированную Республикой Сербия), статьи 3, 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, статьи 1 и 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года, а также принципы, изложенные в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3452 (XXX) от 9 декабря 1975 года, **настоятельно прошу Вас отказать в моей экстрадиции в Российскую Федерацию по следующим существенным основаниям:**

1. Незаконность и необоснованность возбуждения уголовного дела

Уголовное дело, возбужденное 26 октября 2022 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), инициировано с грубейшими

нарушениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации:

- **Дело возбуждено исключительно на основании заявления миноритарного акционера** АО «Фрязинский экспериментальный завод» (далее – АО «ФЭЗ») Палкина С.В., владеющего менее 1% акций общества и не имеющего полномочий выступать от имени юридического лица, что является грубым нарушением требований ч. 3 ст. 20 и ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В соответствии с положениями ст. 23 УПК РФ и позицией Верховного Суда РФ, выраженной в Постановлении Пленума от 29 июня 2010 г. № 17, уголовное преследование по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ, причинивших ущерб исключительно юридическому лицу, осуществляется только по заявлению либо с согласия руководителя данного юридического лица.

- **В качестве потерпевшего незаконно признан гражданин Палкин С.В.**, а не АО «ФЭЗ», которому фактически принадлежит спорный земельный участок. Это противоречит положениям ст. 42 УПК РФ, поскольку физическое лицо не может быть признано потерпевшим при предполагаемом нанесении ущерба юридическому лицу. Данный правовой подход подтвержден в Определении Конституционного Суда РФ от 4 июня 2009 г. № 1034-О-О, где указано, что "потерпевшим может быть признано только то физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред".

- **Критически важное обстоятельство: отсутствие какого-либо ущерба АО «ФЭЗ»** подтверждено целой серией вступивших в законную силу решений арбитражных судов Российской Федерации:

- Решение Арбитражного суда Московской области от 27.06.2024
- Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2024
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.01.2025
- Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2025 по делу № 305-ЭС25-2786

Все эти судебные акты однозначно установили законность сделки купли-продажи земельного участка и полное отсутствие убытков для общества, что исключает состав преступления.

2. Фактическая необоснованность и юридическая несостоятельность обвинений

- **В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого содержатся заведомо ложные сведения** о моем статусе: я указан как штатный сотрудник АО «ФЭЗ» в должности инженера по реализации, хотя фактически я оказывал

юридические услуги исключительно как индивидуальный предприниматель на основании гражданско-правового договора. Данный факт подтверждается:

- Договором на оказание юридических услуг
 - Актами выполненных работ за весь период сотрудничества
 - Платежными документами о выплате вознаграждения
 - Показаниями многочисленных свидетелей, включая сотрудников бухгалтерии АО «ФЭЗ»
- **Я никогда не участвовал в процессе заключения сделки** купли-продажи спорного земельного участка, не определял ее условий, не подписывал договор или иные правоустанавливающие документы и не имел никаких полномочий для распоряжения имуществом АО «ФЭЗ».
- **Обвинение не содержит конкретных сведений** о моих предполагаемых преступных действиях, времени, месте и обстоятельствах совершения инкриминируемого деяния, что является грубым нарушением требований ст. 171 УПК РФ и делает невозможной реализацию моего права на защиту.
- **Чрезвычайно значимо для дела:** арбитражные суды всех инстанций, включая Верховный Суд РФ, после тщательного исследования всех обстоятельств сделки установили, что:
- Сделка была совершена по рыночной стоимости в размере 41 026 000 рублей
 - Цена сделки превышала кадастровую стоимость земельного участка
 - Сделка полностью соответствовала требованиям законодательства РФ
 - Права акционеров АО «ФЭЗ» не были нарушены
 - Имущественный ущерб АО «ФЭЗ» отсутствовал

3. Систематические процессуальные нарушения в ходе расследования

• **Я не был надлежащим образом уведомлен** о привлечении в качестве обвиняемого или о вызове на следственные действия, что нарушает мои фундаментальные процессуальные права. Следователь Саликов Ю.М. ни разу не направил повестки по месту моей официальной регистрации в России (Московская область, пос. Литвиново, д. 13, кв. 54) или по адресу моего фактического проживания в Сербии. Данное нарушение противоречит требованиям ст. 172 УПК РФ, а также положениям Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года (ратифицирована как Россией, так и Сербией), которая устанавливает обязательную процедуру надлежащего уведомления лиц, находящихся за пределами страны.

- **Особо подчеркиваю:** следствию было достоверно известно мое местонахождение в Белграде, где я проживал на законных основаниях с сербским видом на жительство, вел полностью открытый образ жизни, регулярно поддерживал связь с родственниками и деловыми партнерами, а также официально зарегистрировался как индивидуальный предприниматель для ведения предпринимательской деятельности. Согласно практике ЕСПЧ (дело "Колесниченко против России", жалоба № 19856/04), "объявление лица в розыск при осведомленности органов следствия о его фактическом местонахождении является нарушением права на справедливое судебное разбирательство".

- **Выделение уголовного дела в отдельное производство** (01.04.2024) и последующее объявление меня в розыск (01.04.2024, международный розыск — 18.12.2024) были осуществлены без каких-либо законных оснований, что является грубым нарушением ч. 2 ст. 154 УПК РФ. В соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ, выраженной в Определении от 25.09.2019 № 5-УД19-105, "выделение уголовного дела в отдельное производство допускается только при наличии конкретных процессуальных оснований, предусмотренных законом".

- **При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения** в виде заключения под стражу 27.12.2024 следователь представил в Тверской районный суд г. Москвы неактуальное, юридически недействительное постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого, что привело к принятию незаконного судебного решения. Данное действие имеет признаки преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), и нарушает фундаментальные принципы справедливого судебного разбирательства, закрепленные в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

4. Злоупотребление уголовным преследованием в рамках корпоративного конфликта

Уголовное преследование в отношении меня было инициировано исключительно в интересах миноритарного акционера Палкина С.В. в рамках корпоративного конфликта, а не в целях защиты законных интересов АО «ФЭЗ». Об этом убедительно свидетельствует:

- **Полное отсутствие заявления или обращения** от органов управления АО «ФЭЗ» (генерального директора Панова А.В., совета директоров или общего собрания акционеров).

- **Демонстративное игнорирование следственными органами** многочисленных судебных актов, однозначно подтверждающих законность сделки и отсутствие ущерба.

- **Беспрецедентное затягивание расследования:** с момента возбуждения уголовного дела прошло более 17 месяцев, при этом не были проведены ключевые

следственные действия для установления истины, что грубо нарушает принцип разумного срока судопроизводства (ч. 3 ст. 6 УПК РФ).

- **Действия следствия носят исключительно обвинительный характер**, показывая полное игнорирование доказательств моей невиновности.

5. Фальсификация доказательств и служебный подлог

Действия следователя Саликова Ю.М. содержат явные признаки преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств):

- **Заведомо ложное указание моего статуса** как штатного сотрудника АО «ФЭЗ», что позволило следователю необоснованно квалифицировать мои действия как совершенные с использованием служебного положения, искусственно завысив тяжесть предполагаемого преступления.

- **Грубое искажение фактов**, касающихся оценки земельного участка: согласно материалам дела, инициатива проведения оценки принадлежала исключительно генеральному директору АО «ФЭЗ» Панову А.В., а привлеченная оценочная компания ранее неоднократно проводила достоверные оценки имущества для АО «ФЭЗ».

- **Представление в суд заведомо недействительного постановления** о привлечении меня в качестве обвиняемого с целью введения суда в заблуждение.

- **Внесение в материалы уголовного дела заведомо ложных утверждений** о якобы имевшем место надлежащем уведомлении меня о следственных действиях и моем якобы умышленном уклонении от следствия.

- **Незаконное приписывание мне вещественных доказательств** (электронных носителей информации), фактически принадлежащих АО «ФЭЗ», что является грубой фальсификацией.

6. Очевидный риск преследования по политическим и военным мотивам

С глубокой тревогой и обоснованными опасениями сообщаю, что помимо экономического аспекта, мое преследование имеет явные политические и военные мотивы:

- **Я имею военное звание старшего лейтенанта** по специальности «Связь», что подтверждается документами из моего личного дела в военкомате г. Щелково.

- **В условиях острейшего дефицита офицеров связи** в российской армии, продолжающей участвовать в боевых действиях на территории Украины, мое уголовное преследование с высокой вероятностью может быть использовано для принудительной мобилизации и отправки в зону активных боевых действий.

- **Критически важное свидетельство:** после моего задержания в Сербии представители российских правоохранительных органов неоднократно посещали мою мать (Лаговскую Людмилу Павловну) и в недвусмысленной форме заявляли, что в случае моей экстрадиции в Россию мне будет предложен «выбор» между длительным тюремным заключением и отправкой в зону боевых действий в качестве офицера связи для «искупления вины перед Родиной».
- Данные заявления были сделаны в присутствии свидетелей и могут быть подтверждены письменными показаниями под присягой.
- В сложившихся обстоятельствах моя экстрадиция в Россию представляет прямую и непосредственную угрозу моей жизни и здоровью, фактически приравниваясь к потенциальному смертному приговору.
- Согласно ст. 33 Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, **принцип невысылки (non-refoulement) запрещает возвращение лица в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность по признаку его политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе.**
- В соответствии с положениями ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, **право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека**, и никто не может быть произвольно лишен жизни. Экстрадиция лица с целью его последующего принудительного направления в зону военных действий является де-факто нарушением этого фундаментального права.

7. Весомые правовые основания для отказа в экстрадиции

В соответствии со ст. 7 Закона о международной правовой помощи по уголовным делам Республики Сербия, **экстрадиция должна быть отклонена, если имеются веские основания полагать, что лицо подвергается преследованию по политическим мотивам или по причинам, не связанным с надлежащим управлением правосудия.**

Согласно положениям статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, **"выдача не осуществляется, если правонарушение, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве политического правонарушения или в качестве правонарушения, связанного с политическим правонарушением".**

В соответствии со статьей 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, **"ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток".**

Статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует право каждого на свободу и личную неприкосновенность, а также

предусматривает, что никто не может быть лишен свободы иначе как в порядке, установленном законом. **Принудительное привлечение к военной службе в зоне активных боевых действий, особенно под угрозой уголовного преследования, несомненно является нарушением данного права.**

Практика Европейского суда по правам человека

Европейский суд по правам человека в своей устоявшейся практике неоднократно указывал на недопустимость уголовного преследования за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности. В частности:

- В деле **"Ходорковский против России"** (жалоба № 5829/04, решение от 31 мая 2011 года), суд установил, что "в случае когда национальное законодательство позволяет квалифицировать одни и те же действия как гражданско-правовые и как уголовные, использование уголовного преследования может указывать на злоупотребление уголовным процессом".
- В деле **"Ильгар Маммадов против Азербайджана"** (жалоба № 15172/13, решение от 22 мая 2014 года), суд постановил, что задержание лица при отсутствии обоснованного подозрения в совершении преступления является нарушением статьи 5 Конвенции.
- В деле **"Навальный и Офицеров против России"** (жалобы № 46632/13 и 28671/14, решение от 23 февраля 2016 года), суд признал, что "произвольное применение уголовного закона к обычной коммерческой деятельности с целью устранения политических оппонентов" нарушает принципы справедливого судебного разбирательства.
- В деле **"Магнитский и другие против России"** (жалоба № 32631/09, решение от 27 августа 2019 года), суд указал на недопустимость использования уголовно-правовых механизмов для преследования лиц без достаточных правовых оснований.

В свете указанных международно-правовых норм и прецедентной практики, мое преследование, носящее явно заказной характер, связанное с корпоративным конфликтом и имеющее признаки политической и военной мотивированности, делает экстрадицию юридически и морально недопустимой.

8. Непоправимый ущерб, причиненный незаконным преследованием

В результате незаконных действий следственных органов Российской Федерации я понес значительный и во многом непоправимый ущерб:

- **Незаконное лишение свободы** на территории дружественной Сербии в течение 21 дня, грубо нарушившее мои фундаментальные права на свободу и личную неприкосновенность, гарантированные ст. 22 Конституции РФ, ст. 5 Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, который устанавливает, что "каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом".

- **Серьезные физические и нравственные страдания**, существенное ухудшение состояния здоровья вследствие перенесенного стресса и неудовлетворительных условий содержания под стражей. Согласно практике ЕСПЧ (дело "Калашников против России", жалоба № 47095/99), неудовлетворительные условия содержания под стражей могут квалифицироваться как обращение, унижающее человеческое достоинство, что нарушает ст. 3 Европейской конвенции.

- **Значительные материальные убытки**, включая вынужденные расходы на юридическую защиту как в России, так и в Сербии. Право на эффективные средства правовой защиты гарантировано ст. 13 Европейской конвенции, однако незаконные действия следственных органов РФ фактически лишили меня возможности реализовать это право без несения непредвиденных и неоправданных финансовых затрат.

- **Непоправимый репутационный ущерб**, серьезный подрыв деловой репутации и полная утрата доверия со стороны деловых партнеров. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации защищено ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на уважение частной и семейной жизни.

- **Глубокие психологические травмы**, вызванные длительным необоснованным преследованием и неопределенностью ситуации. В решении по делу "Кудла против Польши" (жалоба № 30210/96) ЕСПЧ признал, что длительное содержание под стражей и неопределенность правового положения могут причинять психологические страдания, несовместимые с уважением человеческого достоинства.

Заключительная просьба

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь принципами справедливости, гуманности и верховенства права, а также международными обязательствами Республики Сербия в области защиты прав человека, **настоятельно и почтительно прошу Вас:**

1. **Принять справедливое и обоснованное решение об отказе в моей экстрадиции в Российскую Федерацию.**

2. Рассмотреть возможность незамедлительного прекращения каких-либо ограничительных мер, если таковые в настоящее время применяются в отношении меня.
3. Обеспечить мое официальное уведомление о принятом решении по указанному в обращении контактному телефону.

Выражаю глубочайшую признательность за Ваше внимание к моему обращению и искреннюю надежду на справедливое и гуманное решение.

С глубоким уважением,



Лаговский Дмитрий Владимирович

«27» мая 2025 г.